

1500158-79.2022.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500158-79.2022.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500158-79.2022.8.26.0593

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR PEREIRA LIMA

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

VITOR PEREIRA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 15 de abril de 2022, por volta das 22h30min, na Rua Laudelino Gonçalves De Andrade, n. 371, nesta cidade e comarca, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 77 (setenta e sete) microtubos contendo crack, com peso líquido de 12,54g (doze gramas e cinquenta e quatro centigramas), e 109 (cento e nove) microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 32,52g (trinta e dois gramas e cinquenta e dois centigramas); substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudos de fls. 21/23 e 112/116, além da quantia de R\$ 97,71 (noventa e sete reais e setenta e um centavos).

O réu foi preso em flagrante delito e houve conversão para prisão preventiva (fls. 69/71). Notificado (fl. 135), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 136/140). A denúncia foi recebida em 4/7/2022 (fls. 147/149) e, em seguida, o réu foi citado (fl. 184). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 2/8/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e o réu foi interrogado (fls. 191/193 e mídia).

Em memoriais, às fls. 223/228, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, pleiteando que a pena base seja fixada pouco acima do mínimo legal em razão da natureza da droga, qual seja cocaína. Pleiteou o aumento na segunda fase em função da reincidência. Apontou que não deve ser reconhecido o tráfico privilegiado posto que a variedade e quantidade de drogas por ele transportadas para terceira pessoa, denota envolvimento com organização criminosa. Requereu, por fim, o regime inicial fechado, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direito.

Já a Defesa, às fls. 231/244, pleiteou a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, porque não foi comprovado qualquer envolvimento dele com o delito em questão. Além disso, sustentou que o réu é usuário de entorpecentes e a quantia com ele apreendida, apesar de expressiva, destinava-se ao consumo, devendo o delito ser desclassificado para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Por fim, requereu aplicação do redutor previsto no artigo 33, par. 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, com fixação de regime diverso do fechado e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência (fls. 12/13), auto de exibição e apreensão (fl. 15), pelas fotos (fls. 24/25), pelo laudo de constatação provisória (fls. 21/23), pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 112/116), atestando a natureza das substâncias apreendidas, pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 118/119) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Marcos Rodrigues Messias e Cesar Alexandre Júlio, policiais militares, declararam que na data dos fatos estava realizando patrulhamento no local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de drogas, quando ingressaram em uma viela e avistaram o réu entregando algo para uma pessoa em uma motocicleta. A pessoa na motocicleta se evadiu, não sendo possível persegui-la ou identificar as placas do veículo. O réu foi visto arremessando algo e foi abordado. Em revista pessoal encontraram com ele 77 “pinos” de crack e R\$97,00 em dinheiro. Eles localizaram o volume arremessado pelo réu e, em seu interior, havia mais 109 “pinos” de cocaína. A testemunha César se recorda que o réu, embora tenha inicialmente negado o tráfico, posteriormente, confessou informalmente a prática do delito.

A informante Sidnéia Fernandes Eves, esposa do réu, declarou que na data dos fatos pela manhã, quando saía para trabalhar, o empregador do réu foi até a casa deles para pagar o seu salário. Quando ela retornou, no final do dia, o réu já estava alterado, provavelmente em razão do consumo de drogas e bebidas alcoólicas. Ele saiu de casa e não retornou mais. Relata que o réu é dependente químico e já foi várias vezes internado. Nunca o viu traficando, mas sabia que era comum ele adquirir grande quantidade de droga para o seu consumo.

A testemunha de defesa Reginaldo Leite dos Santos declarou trabalhar como pedreiro. O réu já trabalhou para ele, mas teve que dispensá-lo porque ele era dependente químico, já tendo sido internado várias vezes.

O réu Vitor Pereira Lima, interrogado, declarou que na data dos fatos recebeu R\$400,00 pelos serviços de pintura que prestou. Ele adquiriu drogas com grande parte desse valor. Quando voltava do ponto de venda, foi parado por uma pessoa em uma motocicleta, que perguntou onde era a "biqueira". Quando ele respondia os policiais apareceram e o prenderam. Encontraram com ele apenas as drogas que ele adquiriu para o consumo. Retornaram no ponto de venda e os policiais encontraram no mato mais uma porção de drogas, atribuindo a ele a propriedade. Afirma que é dependente químico e que já foi internado várias vezes.

Apesar da negativa do réu, alegando que a droga apreendida em seu poder não se destinava ao tráfico, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que as porções apreendidas se destinavam ao comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais de que o patrulhamento ocorria em local conhecido pela prática do comércio ilícito; b) o fato de avistarem o acusado entregando algo para um indivíduo de motocicleta e a abordagem dele na posse de entorpecentes; c) a quantidade e a natureza diversificada das drogas apreendidas, ou seja, 77 (setenta e sete) microtubos contendo crack e 109 (cento e nove) microtubos contendo cocaína, prontos para serem vendidas a terceiros.

A versão apresentada pelo réu de que apenas indicou para uma pessoa o local da "biqueira" não se sustenta, pois restou isolada nos autos, não havendo qualquer elemento que dê suporte a eventual suspeita de que os policiais tenham algum interesse em incriminar falsamente o réu.

Por outro lado, os policiais, de forma uníssona, disseram que o réu foi avistado por eles entregando algo para um sujeito de motocicleta, no momento que patrulhavam local conhecido por ser ponto de tráfico.

Ao contrário do que aduz a nobre Defesa, a acusação encontra respaldo probatório nos autos, pois assim que os agentes públicos avistaram o sentenciado em atitude suspeita, fizeram a abordagem e encontraram droga em seu poder, fato que o próprio réu admite.

Outrossim, a narrativa de que todo o entorpecente apreendido se destinava ao consumo próprio também não encontra respaldo probatório nos autos. Não se sustenta, portanto, a tese defensiva de desclassificação do delito de tráfico para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Como se vê, apesar da documentação de fls. 198/216 noticiar internações pelo consumo de entorpecentes, os prontuários, receituários e relatórios médicos, em sua totalidade, datam dos anos de 2005 e 2006. Desta forma, o relato do acusado de que é dependente químico não é suficiente para convencer este Juízo a acolher a tese defensiva, especialmente, face à ausência de qualquer registro de internação recente.

E mesmo que o réu seja usuário, este fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ele faça uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros.

É preciso ponderar, ainda, que a abordagem não resultou apenas na apreensão de 77 porções de crack que, supostamente, seriam todas para consumo próprio, pois como afirmaram os policiais, o réu, ao avistá-los, dispensou uma embalagem na qual havia mais 109 porções de cocaína, situação que denota a traficância face à quantidade e variedade apreendida.

Portanto, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0005117-95.2009.8.26.0344- trânsito em julgado em 20/7/2009 - fls. 41/42). Não há nos autos outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6, em razão do réu ser reincidente, inclusive específico (processo nº 0000359-63.2015.8.26.0344 - trânsito em julgado em 26/1/2017 - fl. 41 e fls. 53/54), totalizando uma pena provisória de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há incidência de atenuantes.

Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a reincidência do réu, inclusive específica, denotando sua dedicação à atividade ilícita.

Mantenho, desta forma, a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu VITOR PEREIRA LIMA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diante do montante de pena fixado e considerando que o réu é reincidente específico (processo nº 0000359-63.2015.8.26.0344 - trânsito em julgado em 26/1/2017 - fl. 41 e fls. 53/54), a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada e a reincidência do réu, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com entorpecentes altamente nocivos, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal nº 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017) decreto o perdimento em favor da União do valor depositado à fl. 117.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA